自贡市盛林物流有限公司“12.15”一般道路交通事故调查报告

2023年12月15日14时4分左右，我区XC11荣牛路31KM+200米处发生一起重型自卸货车（车牌号：川C*****）撞倒并碾压行人的事故，事故致1人当场死亡、1人受伤，直接经济损失人民币285621元。

事故发生后，区级相关部门和五宝镇人民政府组织人员立即赶往现场开展救援，区公安分局五宝派出所立即赶往现场进行了勘查。区交警大队对死者进行了死亡鉴定，经鉴定，死者死亡原因符合交通事故致右侧胸部损伤合并右侧上下肢损伤，颅脑损伤死亡。并出具了《贡井交警大队道路交通事故认定书》（第51030312023*******号）对事故进行了认定。

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等法律法规的规定，区人民政府于2024年1月25日成立了以区应急局为组长单位，区交通运输局、区公安分局、区总工会、区交警大队和五宝镇人民政府为成员单位的自贡市盛林物流有限公司“12.15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委、监委相关负责人参加事故调查工作。

事故调查组按照“实事求是、依法依规、注重实效”的原则，经过询问有关当事人、查阅有关资料、实地查看事故现场和调阅司法技术鉴定，调查工作已完结。现将有关情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）肇事车辆情况

本次发生事故的川C*****“解放”牌重型自卸货车所属公司为自贡市盛林物流有限公司，是由林**（男，34岁，身份证号510303**********）以自贡市盛林物流有限公司名义从银行按揭贷款并向该公司购买，平时运营以林**联系业务为主。自贡市盛林物流有限公司和林**签订有《保留车辆所有权买卖合同》，约定车辆所有权保留期限为2021年5月5日至2026年5月5日。行驶证档案编号5103********，车辆号牌：川C*****，车辆类型：重型卸货车，使用性质：货运，品牌型号：解放牌CA3250P25********** ，车辆识别代码：LFNK**********,发动机号：1420D******，核定载质量：12370千克，检验有效期至2024年04月，车辆强制报废期止2036年4月16日。车辆在中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司购买有《神行车保机动车保险单》《机动车交通事故责任强制保险单》。事故发生后，自贡市公安局交通警察支队贡井大队对该车安全技术性能进行了鉴定，经鉴定，川C*****“解放”牌重型自卸货车转向系符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定，行驶系的安全技术性能不

符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定。经查，该车近3年以来累计存在42条交通违法违章记录，其中2023年全年存在13条交通违法违章记录。

（二）事故当事人情况

1.肇事驾驶员，张*，男，44岁，身份证号510303**********，户籍所在地及现住址：四川省自贡市贡井区**********，持有机动车驾驶证号：510303**********，准驾车型：B2，档案编号510300******，有效期限2021年11月22日至长期），为林**2021年雇佣为川C*****“解放”牌重型自卸货车驾驶员。事发时，张*精神状态正常，未饮酒、吸毒和服用药物。经查，张*近3年以来驾驶车辆累计存在40条交通违法违章记录，2023年全年驾驶车辆累计存在13条交通违法违章记录。

2.死者，杨**，女，86岁，身份证号510321**********，户籍所在地及现住址：四川省自贡市贡井区**********。

3.伤者，李**，女，80岁，身份证号510321**********，户籍所在地及现住址：四川省自贡市贡井区**********。

（三）车属单位基本情况

自贡市盛林物流有限公司，统一社会信用代码：915103**********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：自贡市贡井区**********（自贡市贡井区南环路**号），法定代表人：陈**，注册资本：伍拾万元整，成立

日期：2020年05月26日，经营范围：许可项目有道路货物运输（不含危险货物）、建设工程施工、城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目有道路货物运输站经营、汽车销售、建筑工程机械与设备租赁、运输设备租赁服务、机动车修理和维护、土石方工程施工、租赁服务（不含许可类租赁服务）。登记机关：自贡市贡井区行政审批局，登记日期：2023年5月31日；取得《道路运输经营许可证》（川交运管自字510303******号），证件有效期至2024年07月12日，核发机关：自贡市贡井区交通运输局，核发日期2020年11月3日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器）。

该公司名下有货运车辆83台，其中80台为渣土运输车辆，3台普通货物牵引车。员工花名册在册员工仅6人，经法定代表人陈**任命陈*为公司总经理，全面负责公司一切事务。公司以正式文件下设专职安全管理机构（安全部，负责人杨*，成员唐*，含卫星定位监控平台）、财务部（负责人钟*）和车管部（含车队班组，负责人陆*）。公司制定了《生产领导小组安全工作职责》《安全部职责》《车辆技术管理部安全生产职责》《动态监控管理科安全生产职责》《财务部安全生产职责》等5个部门机构责任制度和《总经理安全生产职责》《安全部负责人职责》《专职生产管理人员职责》《其他人员一岗双责安全生产职责》（包含财务部负责人、车辆技术管理部负责人、动态监控管理负责人、行政部负责人、专职动态监控人员、财

务、驾驶员）等4项岗位责任制度；建立了《生产目标管理和责任追究制度》《安全生产目标（责任制）考核奖励制度》《安全生产工作会议制度》等44个安全生产管理制度和《驾驶员的日常教育与继续教育操作规程》《从业人员聘用与解聘操作规程》《驾驶员安全行车操作规程》等20个操作规程；开展了安全教育培训工作，公司主要负责人陈*、安全部负责人杨*等经过相关部门安全教育培训并考核合格，所有机动车驾驶员皆持有驾驶证。公司制定印发了《2023年度在岗继续教育培训计划的通知》，要求驾驶员每月培训不少于2次，每次时间不少于1小时，并委托第三方机构成都民杰光华教育科技有限公司每月对驾驶人员进行2小时的线上安全教育培训，培训内容包括国家道路交通运输安全相关法律法规、标准规范以及各级各部门重要文件精神，但公司未对驾驶员开展本公司安全生产规章制度和操作规程的教育培训；2023年6月以来，公司每月召开安全生产例会，对安全生产工作进行了安排部署，但在这6个月中83名驾驶员累计仅有14人次参加安全例会，尤其是交通违法违章记录多的肇事驾驶员张*一次都未参加安全例会；安全管理人员仅在公司安全管理交流微信群中对驾驶员进行了安全驾驶提醒提示；开展了安全检查及隐患排查，主要针对公司名下车辆的18项安全技术性能项目和办公场所9项消防安全项目进行检查，肇事车辆川C*****“解放”牌重型自卸货车在2023年全年排查整治隐患两条，分别是8月更换灭火器、10月

更换车身反光贴，未按本公司《隐患排查治理和防控制度》《安全生产检查及事故隐患排查、整改制度》《安全生产监督检查制度》等规章制度的规定落实对驾驶员身体隐患、思想隐患、行为隐患的排查整治，致使肇事驾驶员张*及其驾驶的车辆交通违法违章行为突出，2023年以来公司未按《驾驶员违法违章奖惩制度》《驾驶员安全管理制度》对其交通违法违章行为进行处理，也未开展专题约谈或警示教育；公司编制了生产安全事故预案但未开展应急演练。

二、事故基本情况

（一）事故现场情况

事故现场位于贡井区XC11荣牛路31KM+200米处，该道路为机非混合道路，双向两车道，路面为干燥水泥，路段整体呈东西走向。事发时为白天，视线良好，道路通畅。事故现场（自贡市万民肥业有限公司大门口对面道路，大门左柱距左后轮10.9米）停放有一辆车牌为川C*****的“解放”牌重型自卸货车，车身和地面均无明显痕迹。死者杨**躺于该车左侧，头部距车左前轮2.6米。

（二）道路交通事故认定情况

川C*****的“解放”牌重型自卸货车驾驶人员张*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”规定。依据《中华人民共和

国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款规定认定：张*承担此事故全部责任，杨**、李**不承担责任。

三、事故发生经过及应急与善后处置情况

（一）事故发生经过、抢险救援情况

2023年12月15日早上8时开始，张*驾驶川C*****“解放”牌重型自卸货车从贡井区五宝镇的商砼站（位于五宝镇自贡市万民肥业有限公司内，以下简称万民肥业有限公司）运输混凝土至贡井区龙潭镇，直至中午。午饭后，张*驾车至自贡市万民肥业有限公司大门对面马路沿右边停放，右侧轮胎在车行道路外，左侧轮胎压到车行道路边缘，准备排队等候进入该公司继续运输混凝土。约13时50分左右，张*下车走到万民肥业有限公司大门处，见杨**与李**从自己车后约三十米处一边聊着一边沿马路向自己驾驶的车走过来。14时2分左右，张*进入川C*****车驾驶室，观察了一下后视镜与下视镜，没有发现车辆周边有人。两分钟后，他见商砼站内有装料车辆驶出，便启动车辆，同时只看了下左右后视镜，就起步往前开，并往左打方向准备转入万民肥业有限公司大门。刚行约七、八米远时，一两轮摩托车司机在旁边猛按喇叭和喊叫提醒张*货车压着人了。张*马上停车下来察看，发现车左后轮压住杨**，李**被卷入车底，赶紧上车往后退了二十公分左右后，拿出电话拨打了120急救电话和报警电话。14时10分左右，五宝镇派出所和120急

求车辆相继赶至现场，经急救医生检查后宣布杨**已当场死亡。李**受轻，后被送至医院救治。

（二）事故报告情况

事故发生后，五宝镇人民政府按规定向区委办、区政府办及区级相关部门进行了报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，区级相关部门、五宝镇人民政府及五宝镇派出所立即赶赴现场开展救援，对死者遗体进行收殓，对伤者进行救治，并通知死者家属。截至目前，伤者李**已康复，自贡市盛林物流有限公司已和死者杨**家属签订《赔偿协议书》进行了赔偿，伤者与死者家属情绪皆稳定，无社会不稳定因素。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡，1人受伤

（二）直接经济损失：人民币285621元

五、事故原因

（一）直接原因

川C*****“解放”牌重型自卸货车驾驶员张*，在入场装料停车等候时，违反《机动车驾驶人安全文明操作规范》（GA/T 1773.3—2021）第1部分《通用要求》之9.4.2“停车不应影响行人和其他车辆正常通行”之规定，将车停靠挤占人行道路，使行人改变行走路线，进入机动车道；在发动车辆起步时又违反《机动车驾驶人安全文明操作规范》（GA/T 1773.3—2021）

第1部分《通用要求》6.1.2“驾驶机动车宜每隔5s～8s用余光扫视一次后视镜，随时了解车辆周围道路交通状况”和第3部分《大中型客货车驾驶》5.1.1“机动车驾驶人(以下简称“驾驶人”)行车前应逆时针绕行车辆检查，并符合以下要求：（a）车底或附近无儿童等人员及障碍物”之规定，麻痹大意，疏于观察，未发现行走在其车身左侧的杨**和李**二人，盲目起步后左转对二人碰撞和碾压，导致了本次事故发生，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

自贡市盛林物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，是本起事故发生的间接原因，具体有二:

1.自贡市盛林物流有限公司生产安全事故隐患排查治理不到位，未按照本公司制定的《隐患排查治理和防控制度》《安全生产检查及事故隐患排查、整改制度》《安全生产监督检查制度》等规章制度将车辆驾驶人员的身体隐患、思想隐患、行为隐患的排查纳入平时的隐患排查治理工作中，特别是对肇事驾驶员张*长期以来的违法、违章驾驶操作，未及时做出任何处理，导致该驾驶员安全驾驶意识淡薄、违章违规驾驶而发生本次事故，是本次事故发生的间接原因之一。

2.自贡市盛林物流有限公司安全生产教育培训不到位，除了委托第三方机构对驾驶员进行线上培训外，未针对本企业规章制度和操作规程开展培训，未对肇事驾驶员张*长期以来的违法

违章驾驶行为进行约谈提醒和警示教育。公司定期安全生产例会每次仅有个别驾驶员参加，张*一次也未参加过，是本次事故发生的间接原因之二。

六、监管单位履职情况

区交通运输局自2023年以来至事故发生前，会同相关单位对自贡市盛林物流有限公司开展执法检查4次，发现和督促整改事故隐患10处。事故发生后，区交通运输局在全区交通运输领域安全生产工作例会上，对全区道路运输企业开展了事故警示教育，要求事故发生单位作检视发言，对事故原因进行了分析，提出整改措施，防范类似事故再次发生。截至目前，未发现该部门及其相关监管人员有履职不到位情况。

七、事故性质

经调查认定，在自贡市盛林物流有限公司“12.15”一般道路交通事故中，自贡市盛林物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，间接导致该起事故的发生，对事故发生负有不可推卸责任，故自贡市盛林物流有限公司“12.15”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

八、责任认定和处理建议

（一）事故责任人员

1.张*，川C*****“解放”牌重型自卸货车驾驶员，政治面貌群众，安全意识淡薄，在驾驶川C*****“解放”牌重型自卸货车时违反《机动车驾驶人安全文明操作规范》（GA/T 1773.3

—2021）停放和起步，撞击和碾压行人，直接导致本起事故发生，对本起事故的发生负有主要直接责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第五十六条等规定，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款规定，涉嫌犯罪，已由公安交警部门依法处理。

2.杨*，自贡市盛林物流有限公司安全部负责人、专职安全员，履行安全生产管理人员职责不到位，安全隐患排查治理工作和安全生产教育培训工作落实不到位，未将所有车辆驾驶员的安全驾驶行为纳入隐患排查治理范围，未开展本公司规章制度、操作规程的培训，未对肇事车辆驾驶员张*违法违章行为及时进行警示教育和处理、处置，间接导致本起事故的发生，对本起事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项和第二十六条第一款的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予其行政处罚。

3.陈*，自贡市盛林物流有限公司安主要负责人，政治面貌群众，履行主要负责人职责不到位，对安全生产工作组织不到位，未采取有效措施对本公司车辆驾驶人员的安全驾驶行为切实加强管理；实施本公司安全生产规章制度和操作规程及安全教育培训不到位，未将车辆驾驶员纳入事故隐患排查治理，未组织对肇事驾驶员张*的道路交通违法违章行为及时进行警示教育和处

理、处置，致使其长期违法违章驾驶，不遵守标准规范驾驶操作车辆，间接导致本起事故发生，对本起事故的发生负一般领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予其行政处罚。

（二）事故责任单位

自贡市盛林物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，未采取有效措施加强车辆驾驶员的安全管理，未将车辆驾驶人员纳入隐患排查治理范围，对车辆驾驶人员安全教育培训一委了之，未结合本公司实际情况组织学习本单位规章制度和操作规程，未组织对肇事驾驶员张*的道路交通违法违章行为及时进行警示教育和处理、处置，安全驾驶行为监督管理缺失，未及时发现与纠正肇事车辆驾驶人员张*不安全操作行为，致使其长期违法违章驾驶，不遵守标准规范驾驶操作车辆，间接导致本起事故发生，对本起事故的发生负一般管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予自贡市盛林物流有限公司行政处罚。

九、事故防范措施建议

（一）自贡市盛林物流有限公司要深刻吸取事故教训，强化

安全生产主体责任的落实，结合公司实际情况采取有效措施加强对车辆及其驾驶人员的监管，特别是抓住驾驶员这个关键群体，针对性建立一套切实可行的隐患排查治理与安全教育培训机制，坚决管控好道路交通违法违章行为，杜绝类似事故发生。

（二）区交通运输局要举一反三，组织对我区运输企业开展有针对性的专项检查，特别是要加强对自贡市盛林物流有限公司及与其类似企业的监督，督促道路运输企业对车辆及其驾驶员切实履行监管职责，将安全生产教育培训制度、安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度落到实处，加强违法违章行为的警示教育与处理、处置，防范类似事故发生。